ChatGPT

Revisão da Ação Judicial 1084776-70.2024.8.26.0002 *(Seguros Sura S.A. vs. Jesse Daniel Brown)*

Nesta revisão detalhada, destacamos as principais deturpações e contradições nas alegações apresentadas pela seguradora Seguros Sura S.A. em sua petição inicial, confrontando-as com os fatos comprovados e os dispositivos legais aplicáveis. Cada alegação da seguradora é analisada e seguida da refutação recomendada, embasada em provas documentais e na legislação (Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, etc.).

Alegação 1: "O demandado não apresentou os documentos solicitados pela seguradora"

Alegação da seguradora: A petição inicial afirma que o réu (Jesse) não teria fornecido os documentos requeridos pela seguradora para comprovar suas perdas.

Contradição/Fatos: Essa afirmação é **inverídica**. Jesse **já havia entregado toda a documentação solicitada**. Ele apresentou relatórios de vistoria, orçamentos de reparo e outros documentos necessários para instruir seu pedido de indenização (sinistro) — ou seja, *todos os documentos necessários, incluindo relatórios de inspeção e orçamentos de reparo, foram enviados à companhia de seguros*. Os próprios registros da seguradora, incluindo **e-mails internos**, confirmam o recebimento desses documentos. Por exemplo, há e-mails de abril de 2024 nos quais a analista de sinistro da Sura acusa o recebimento de documentos e solicita reenvio em PDF de alguns arquivos devido a problemas de indexação (demonstrando que Jesse estava ativamente fornecendo tudo que lhe era pedido).

Além disso, em maio de 2024, **Jesse chegou a copiar seu advogado em e-mails ao departamento de sinistros** para notificar formalmente a Sura sobre a demora na regulação do sinistro, fazendo referência às obrigações do Código Civil de reparar o dano (arts. 186 e 927 do CC) [1] [2]. Nessa troca, ele **reitera que já enviou toda a documentação solicitada** e expressa preocupação com a morosidade da seguradora. A alegação da Sura de que ele não forneceu os documentos omite que **Jesse enviou repetidamente informações e provas**, as quais a seguradora ou deixou passar ou literalmente "perdeu" nos seus sistemas internos.

Refutação recomendada: O advogado de Jesse deve **apontar nos autos os e-mails e documentos** que comprovam o cumprimento das solicitações por parte dele. Há comunicações anexadas que demonstram que **a seguradora recebeu os relatórios e orçamentos**, mas ainda assim alegou não tê-los (violando o dever de boa-fé). Deve-se enfatizar que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a seguradora tinha o dever de informar e esclarecer qualquer documentação faltante – dever que não foi cumprido. Ao contrário, a empresa preferiu **afirmar falsamente o não recebimento**. Isso configura conduta vedada pelo CDC, além de abalar a credibilidade da seguradora perante o Juízo.

Base legal: Art. 6º, III do CDC (direito à informação clara e adequada) combinado com art. 422 do CC (dever de boa-fé na execução dos contratos). A seguradora, ao omitir a verdade sobre os documentos recebidos, violou esses preceitos.

Alegação 2: Omissão sobre a recusa de vistoria e a demora por parte da seguradora

Alegação da seguradora: A inicial relata que a regulação do sinistro foi "difícil" porque o carro de Jesse ficou apreendido devido a débitos de IPVA e multas em atraso. Assim, a Sura insinua que a culpa da demora foi inteiramente do veículo apreendido por questões alheias a ela.

Contradição/Fatos: Essa narrativa **omite fatos cruciais**: na realidade, foi **a seguradora que se recusou ou demorou a vistoriar o carro no pátio do DETRAN**. Comunicações internas e cartas anexas mostram que, já em abril de 2024, a própria Sura **reconheceu que era necessária uma vistoria in loco** (no depósito onde o carro estava apreendido), porém **não tomou providências tempestivas** para isso. Em vez de enviar um perito ao pátio, a seguradora permaneceu inerte.

- Em **10 de junho de 2024**, o representante jurídico da seguradora enviou uma carta citando falsamente uma norma da SUSEP (Circular 621/2021) para alegar que era "impossível" inspecionar o veículo no pátio do DETRAN devido aos débitos preexistentes de Jesse. Nessa carta, a Sura **culpou Jesse pela situação** ("alegando falsamente que a culpa era de Jesse Daniel Brown devido às suas dívidas anteriores") e declarou o sinistro **suspenso** por esse motivo – fato crucial **omitido na petição inicial**.

- Importante: **Nada nas regras da SUSEP proíbe uma vistoria em depósito público**, especialmente em se tratando de sinistro de responsabilidade civil. O próprio DETRAN não colocou objeção à vistoria; Jesse comunicou à Sura que o pátio estava disponível para inspeção. Ou seja, a justificativa dada pela seguradora foi **infundada**. A carta de 10/06/2024 foi, portanto, **enganosa ou mesmo fraudulenta**, como apontou posteriormente o advogado de Jesse. Em vez de colaborar para solucionar o entrave (dívidas pendentes), a Sura preferiu usar o fato como pretexto para não agir.

Refutação e contra-argumento: Deve-se evidenciar a **falha da seguradora em realizar uma vistoria tempestiva**, bem como sua tentativa de justificar essa omissão com um impedimento legal inexistente, como evidência de **má-fé**. O advogado de Jesse pode demonstrar que **ele agiu proativamente para viabilizar a inspeção**: diante da recusa da Sura, Jesse obteve **um laudo pericial judicial sobre o estado do veículo**, que concluiu tratar-se de perda total. Ainda assim, a seguradora **ignorou os achados do perito** e persistiu na demora, só reconhecendo a perda total meses depois, quando já planejava esta ação de consignação.

E-mails de maio de 2024 corroboram a postura diligente de Jesse. Em comunicações desse período, Jesse, com urgência, **solicitou ajuda para liberação e vistoria do veículo**, chegando a mencionar que todas as ligações estavam sendo gravadas e que ele não tinha condições financeiras de pagar as diárias do pátio devido aos impactos do acidente [3] [4]. A **resposta da seguradora em 2 de maio de 2024** confirma que ela chegou a contatar o pátio, mas **se limitou a repetir que somente o proprietário poderia obter a liberação mediante pagamento dos débitos** [4]. Apesar dos apelos de Jesse por uma solução alternativa

(ele chegou a pedir que a Sura o ajudasse com as taxas ou encontrasse outra saída), a seguradora permaneceu **inerte** e **mandou que ele não respondesse mais aquele e-mail** [5] .

Ao omitir esses fatos, a petição inicial induz o Juízo a erro sobre quem realmente causou a longa demora na liquidação do sinistro. Do ponto de vista legal, em razão do **dever de cooperação e da boa-fé objetiva** (art. 6º, *caput* e inc. VIII, do CDC; art. 422 do CC), a seguradora **deveria ter colaborado** para resolver os entraves práticos. Em vez disso, **ela efetivamente obstruiu o processo de regulação e depois tentou culpar o reclamante**.

O advogado deve sustentar que a recusa de Jesse em aceitar um pagamento baixo posteriormente foi justificável em grande parte pelo próprio inadimplemento da seguradora em seu dever de boa-fé e cooperação – citando o art. 476 do CC (ninguém pode se beneficiar da própria omissão/inadimplemento). Em síntese, **a seguradora não pode alegar a apreensão do veículo como desculpa se ela mesma nada fez para superá-la**. Essa inversão de culpa precisa ser desmascarada.

Alegação 3: Deturpação do valor consignado como quitação integral e justa

Alegação da seguradora: A Sura afirma que *"reconheceu que o demandado sofreu dano material em razão da perda total do veículo"* e ofereceu R$ 48.000,00 de indenização, quantia que Jesse teria **"recusado receber" injustificadamente**. A petição insinua que Jesse estaria exigindo uma quantia exorbitante ao mencionar que *"a indenização correta deve se aproximar de R$ 2,6 milhões"*, valor que ele indicou em comunicações.

Contradição/Fatos: Essa narrativa **simplifica em demasia a controvérsia e deturpa o contexto**. Os **R$ 48 mil correspondem aproximadamente ao valor de mercado do carro sinistrado** (um Renault Logan 2020), e Jesse não negou que esse valor fosse devido pelo carro em si. **Porém, as pretensões de Jesse não se limitam ao valor do veículo**. Ele busca **reparação por *todos* os prejuízos sofridos** em decorrência do acidente e da conduta posterior da seguradora, não apenas o dano material do automóvel.

Em comunicações com a Sura, Jesse forneceu **um detalhamento de seus danos estimados**, deixando claro que a indenização deveria cobrir diversas categorias de prejuízo além do veículo. Por exemplo, ele apresentou por escrito (em maio de 2024) uma planilha aproximando seus danos totais em cerca de **R$ 2,6 milhões**, discriminados da seguinte forma:

- **Dano material (veículo)** – ~**R$ 48.000,00** (valor de mercado do Renault Logan, indicativo da perda total do bem).
- **Prejuízos comerciais (lucros cessantes da empresa familiar)** – aproximadamente **R$ 220.000,00** (perda de receita, contratos cancelados e juros de cheque especial provocados pela paralisação do negócio após o acidente).
- **Danos morais e à família** – cerca de **R$ 350.000,00**, correspondentes a R$ 50.000,00 para cada um dos sete familiares lesados (Jesse, esposa e demais membros impactados psicologicamente e pela perturbação da vida cotidiana).
- **Perda de oportunidade educacional e de desenvolvimento** – estimada em **R$ 1.900.000,00** (valor aproximado da perda de ganho futuro pela frustração de ingresso no programa de MBA Executivo com bolsa, calculado com base no aumento de rendimentos que o curso poderia proporcionar).

- **Despesas de pátio (estadia do veículo apreendido)** – cerca de **R$ 20.000,00** acumulados entre dezembro/2023 e meados de 2024 (taxas diárias e administrativas do depósito, que continuaram crescendo durante a demora na indenização).
- **Dano a objeto pessoal (telefone celular)** – aproximadamente **R$ 2.800,00** (custo de reposição de um smartphone que foi quebrado/perdido no acidente).

Jesse documentou e comunicou esses itens de maneira detalhada. Em vez de discutir essas categorias de danos de forma transparente, a seguradora **declarou unilateralmente** que **somente o valor do carro** seria passível de indenização e ignorou todos os demais prejuízos apontados. Portanto, **R$ 48 mil representavam apenas a parte incontroversa (valor do automóvel)** – e ainda assim foram oferecidos somente em setembro de 2024, **nove meses após o acidente**, quando Jesse já havia suportado toda sorte de perdas adicionais.

Refutação: A recusa de Jesse em aceitar apenas os R$ 48 mil está longe de ser "caprichosa" ou visando enriquecimento. Pelo contrário, ela se apoia no fato de que **as consequências do acidente foram muito além do dano material ao veículo**.

Por exemplo, em maio de 2024, **Jesse alertou a Sura, por escrito, que a lentidão na condução do caso estava prestes a lhe custar uma oportunidade educacional prestigiosa**. Ele havia conseguido admissão, com bolsa parcial de US$ 4.200, em um programa de **MBA Executivo** da Quantic University – oportunidade que, segundo ele, poderia elevar seus ganhos futuros na faixa de US$ 1–2 milhões (aprox. R$ 5–10 milhões) [6] [7]. Jesse declarou explicitamente que, se perdesse essa chance devido à demora da Sura, o prejuízo financeiro resultante recairia sobre a seguradora [8]. Essa carta, enviada em **3 de maio de 2024**, colocou a seguradora sob aviso acerca de danos indiretos significativos; mesmo assim, **a petição da Sura ignora completamente esse aviso**.

Da mesma forma, Jesse detalhou à seguradora como a falta de um veículo prejudicou sua **empresa familiar** e sua **vida diária**, contribuindo para grandes perdas financeiras e sofrimento pessoal. Ele mencionou contratos que deixou de fechar, alunos que não pôde atender em sua escola de idiomas e as crescentes dívidas. Tudo isso refuta a ideia de que **R$ 48 mil representassem uma "indenização integral"**.

Base legal: Sob a legislação brasileira (arts. 402–403 do CC), a indenização deve cobrir tanto os **danos emergentes** (perdas imediatas) quanto os **lucros cessantes** que sejam consequência direta do evento lesivo. O **princípio da reparação integral** (art. 944 do CC e art. 6º, VI do CDC) assegura que a vítima seja colocada, tanto quanto possível, na situação em que estaria se o acidente não tivesse ocorrido – o que claramente não se consegue apenas com o valor do bem material, quando este acidente gerou repercussões em tantos aspectos da vida do lesado.

O advogado de Jesse deve argumentar que **a Sura adotou uma visão indevidamente restritiva do dano**, ignorando os lucros cessantes e danos morais. A seguradora, como fornecedora de serviço, **não pode redefinir unilateralmente a extensão do dano sofrido pela vítima**. R$ 48 mil nunca representaram uma indenização "integral", mas apenas a parte líquida referente ao veículo.

Consignação insuficiente: Importante ressaltar ao juiz que **a consignação de um valor insuficiente não extingue a obrigação** (art. 539 do CPC). A recusa do credor, nesse caso, foi **justificada** pela insuficiência da quantia. Doutrina especializada esclarece que *"a consignação faz cessar os efeitos da mora para o devedor... desde que a sua pretensão não seja julgada improcedente"*. Aqui, a "pretensão" da seguradora de que R$ 48

mil resolveriam tudo é equivocada. Assim, o depósito judicial deveria ser considerado **pagamento parcial** e não quitação geral.

Alegação 4: "Ausência de prova dos prejuízos comerciais ou de sua ligação com o acidente"

Alegação da seguradora: A Sura alega que Jesse **não comprovou** a suposta perda de R$ 220.000,00 em receita de sua empresa (uma escola de idiomas) e, além disso, sustenta que não haveria **nexo de causalidade** entre o acidente e esses prejuízos, pois a atividade empresarial dele *"em nada dependia do veículo"* – sugerindo que o dano no carro não o impediu de dar seguimento ao negócio.

Contradição/Fatos: Essa alegação **distorce os fatos** e ignora as evidências apresentadas. Jesse efetivamente **apresentou explicações e indícios concretos das suas perdas comerciais** durante as negociações com a seguradora e posteriormente nos autos:

- Em correspondência de maio de 2024, ele **descreveu como o acidente e a perda do carro impactaram diretamente as operações de sua empresa**, levando a prejuízos diários significativos. Ele relatou que sua empresa (familiar, gerida por ele e a esposa) dependia do veículo para atividades essenciais – seja para transporte até clientes, deslocamento para aulas externas, ou outras tarefas logísticas. Sem o carro, houve cancelamentos de compromissos, dificuldade de locomoção e perda de clientes.

- Jesse forneceu números financeiros específicos: por exemplo, indicando que ao final de maio de 2024 a empresa estava com saldo **negativo de R$ 33.000,00** em conta, devido à combinação de **perda de receitas** e **juros acumulados** do cheque especial, situação que ele atribui diretamente à paralisação das atividades após o acidente. Mencionou, também, ter tido que **dispensar funcionários ou colaboradores**, ampliando as dificuldades operacionais.

- Ele informou à Sura sobre **contratos e oportunidades perdidas** por causa da indisponibilidade de transporte e pelo tempo consumido com a resolução do sinistro. Houve alunos que desistiram de cursos e negócios que não se concretizaram. Esses detalhes foram todos comunicados por escrito, **mas a seguradora optou por ignorá-los**, preferindo alegar genericamente que "escola de idiomas não precisa de carro".

A posição da Sura é uma **visão estreita e equivocada** da realidade de pequenos negócios: mesmo uma empresa de prestação de serviços pode sofrer gravemente se seu proprietário ou principal funcionário fica impossibilitado de se locomover, ou se precisa desviar seu tempo e recursos para lidar com as consequências de um acidente.

Adicionalmente, a seguradora menciona que *"o único documento médico"* nos autos seria a prescrição de um analgésico, insinuando que Jesse e esposa não tiveram incapacidade física significativa. Porém, **ignora-se o efeito prático**: ainda que as lesões não tenham sido graves a ponto de gerar laudo médico extenso, houve, sim, **hospitalização e período de recuperação** após o acidente (eles foram levados de ambulância do local). Esse tempo afastado do trabalho, somado às atenções desviadas para tratar do sinistro, foi o suficiente para **desorganizar as finanças do pequeno negócio**. E mais: *mesmo após a recuperação física, o negócio continuou prejudicado* pela falta do veículo e pela incerteza sobre a indenização.

Refutação: A defesa deve argumentar que **a causalidade entre o acidente e os prejuízos comerciais é questão de fato a ser provada por todos os meios de prova em juízo**, não podendo ser afastada por mera alegação da seguradora. Os documentos trazidos por Jesse (extratos bancários, planilhas de faturamento antes e depois, e-mails de cancelamento de clientes, etc., juntados em sua contestação/reconvenção) **demonstram uma queda abrupta de rendimento imediatamente após o acidente**, algo que dificilmente seria coincidência.

Nos termos do art. 403 do CC, **são indenizáveis os prejuízos que o devedor sabia ou podia prever ao tempo do fato que impediram a prestação** (no caso, ao tempo da mora da seguradora). Aqui, não fosse o acidente – e especialmente não fosse a prolongada falha da Sura em pagar por um veículo substituto ou providenciar o conserto –, **a empresa de Jesse não teria "sangrado" financeiramente no primeiro semestre de 2024**.

Ademais, mencione-se que o Código de Defesa do Consumidor **inverte o ônus da prova** em situações como essa. Conforme art. 6º, VIII do CDC e art. 373, §1º do CPC, dada a verossimilhança das alegações de Jesse e sua posição de hipossuficiente técnico em relação à seguradora, **caberia à Sura provar que a empresa de Jesse *não* sofreu prejuízo algum ou que tal perda *não teve relação* com o acidente**. Em vez disso, a Sura se limitou a negar. O contra-argumento aqui é claro: **foram fornecidos abundantes indícios de prejuízo**, suficientes para inverter o ônus ou, ao menos, para exigir da seguradora uma refutação mais substancial (o que ela não fez). A rejeição sumária dessas pretensões pela Sura **viola os direitos do consumidor** de Jesse e contraria o dever de indenizar integralmente (art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, incluindo demora injustificada).

Base legal: Art. 6º, VIII do CDC (facilitação da defesa do consumidor com inversão do ônus da prova, diante de hipossuficiência) e art. 373, §1º do CPC. Também art. 402 e 403 do CC (abrangência da indenização) e art. 927 do CC (dever de reparação integral). O advogado deve sublinhar que, **uma vez demonstrado o nexo causal mínimo (causa adequada)** entre o sinistro e a queda nos lucros, esses danos devem ser apurados em liquidação ou perícia, e **não sumariamente descartados** como tentou a seguradora.

Alegação 5: "Inexistência de provas de danos morais"

Alegação da seguradora: A Sura sustenta que *"o sinistro, por si só, … não autoriza o reconhecimento de dano moral indenizável"* e que Jesse **não demonstrou** qualquer lesão a direitos da personalidade dele ou de sua família. Em suma, argumenta que teria sido um aborrecimento comum, incapaz de gerar dano moral.

Contradição/Fatos: É verdade que um acidente de trânsito em si, **isoladamente**, nem sempre gera dano moral indenizável para o proprietário do veículo. **Porém, a seguradora ignora o contexto mais amplo e, principalmente, o *próprio comportamento dela* ao longo do caso.** Jesse **não pleiteia danos morais apenas porque o carro foi destruído**; ele os pleiteia devido ao **prolongado aborrecimento, ansiedade e sofrimento** que ele e sua família experimentaram durante **meses de indefinição e pressão financeira**, tudo isso exacerbado pelo que ele percebeu como **tratamento de má-fé por parte da seguradora**.

Pontos relevantes que a petição inicial omite:

- **Envolvimento da família:** A família de Jesse foi diretamente afetada. Não se trata de um indivíduo isolado reclamando do carro quebrado; várias pessoas (ele mencionou sete familiares no total) sofreram consequências. Eles perderam seu meio de transporte principal e confiável, o que impactou deslocamentos diários, acesso a tratamento de saúde, lazer, etc. Isso somado ao **aperto financeiro** resultante (tiveram de readequar todo o orçamento familiar) criou um ambiente de **estresse contínuo** em casa.

- **Duração e intensidade do aborrecimento:** Diferentemente de um sinistro resolvido em algumas semanas, este caso se arrastou por **mais de nove meses sem solução** antes da ação judicial, com inúmeras tentativas frustradas de resolução administrativa. Jesse relata que foi **ignorado, protelado e até enganado** durante o processo (por exemplo, a história da vistoria negada e do índice de 23% forjado, tratada adiante, que ele descobriu e teve de contestar). Isso é mais do que um "mero aborrecimento" – configura **angústia e violação da dignidade** do consumidor.

- **O acidente em si teve repercussão emocional:** A seguradora descreve como se fosse uma "batida simples, sem feridos", mas omite que **Jesse e sua esposa foram levados de ambulância ao hospital** após o impacto. Houve, portanto, trauma físico **e psicológico** imediato (o susto de um grave acidente, preocupação com a saúde, etc.). Felizmente, as lesões foram leves, mas o **choque emocional** existiu. Essa instabilidade emocional foi ampliada pela frustração diária de lidar com a seguradora depois.

Os tribunais brasileiros frequentemente **reconhecem dano moral em contexto de seguros** quando a seguradora **injustificadamente deixa de pagar ou retarda o pagamento** de forma abusiva, especialmente em relações regidas pelo CDC. Nesses casos, a situação deixa de ser um mero dissabor cotidiano e torna-se uma **afronta à dignidade e paz de espírito** do segurado/terceiro. Aqui, a **conduta contraditória e negligente da Sura transformou a vida de Jesse em um *verdadeiro tormento*** por um longo período.

Refutação: O advogado deve demonstrar que **as ações e omissões da Sura exacerbaram o sofrimento de Jesse a um patamar que configura dano moral indenizável**. Isto pode ser feito compilando:

- **Comunicações registradas** demonstrando a conduta displicente e contraditória da seguradora. Ex.: A Sura forneceu respostas conflitantes sobre o andamento do sinistro; chegou a negar a existência de um "departamento de assistência" depois de sua própria ouvidoria ter inicialmente informado tal setor – indicando desorganização interna e descaso. Em e-mails, mandou que o cliente não respondesse mais, negando-lhe voz. Essas atitudes ofensivas **ferem o princípio da dignidade do consumidor**.

- **Depoimento pessoal e de familiares:** O relato de Jesse e de seus familiares sobre o **estresse, ansiedade, noites sem dormir e abalos na harmonia familiar** decorrentes da situação. Embora dano moral não se quantifique por documentos, **pode-se provar por testemunhos e presunções**. O contexto criado pela Sura (demora atípica, necessidade de envolver advogado, denúncia de fraude etc.) vai ao encontro do que se entende por dano moral na jurisprudência.

Base legal: Art. 6º, VI do CDC (direito à efetiva reparação de danos morais) e art. 14 do CDC (responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço). Também o art. 186 do CC (ato ilícito por ação ou omissão que viola direito e causa dano) combinado com art. 927 do CC. O Código de Defesa do Consumidor é claro em proteger a parte vulnerável: comportamentos da seguradora que **desrespeitem a boa-fé ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são ilícitos** (art. 51, IV, do CDC). O advogado pode citar jurisprudência de casos análogos em que **seguradoras foram condenadas em danos morais por atraso injustificado** no pagamento de sinistro, para reforçar que o pleito de Jesse não é nenhum devaneio, e sim amparado pela prática dos tribunais.

Em suma, a seguradora erra ao dizer que "não há prova" de dano moral – **o conjunto das circunstâncias fala por si**, e a lei não exige comprovação documental de abalo emocional, bastando a convicção do julgador de que houve violação a direitos da personalidade. Aqui, todos os elementos apontam para o **caráter abusivo do tratamento dispensado ao consumidor**, o que justifica plenamente o pedido de indenização moral.

Alegação 6: "Prejuízos educacionais e oportunidades de vida (R$ 1,9 milhão) não fundamentados"

Alegação da seguradora: A petição da Sura chega a **ridicularizar** a pretensão de Jesse relativa às *"perdas educacionais e de oportunidade de vida"* no valor de R$ 1.900.000,00, afirmando que **nenhuma prova foi apresentada** a esse respeito.

Contradição/Fatos: Essa alegação diz respeito à perda, por parte de Jesse, da chance de melhorar a vida de sua família por meio de educação superior e outras oportunidades de desenvolvimento pessoal que foram frustradas pelo acidente/demora. Ao contrário do que sugere a seguradora, Jesse **apresentou, sim, fundamentação** para esse item de dano, e o fez de forma tempestiva:

- Conforme já mencionado, Jesse juntou aos autos (e previamente enviou à seguradora) a **carta de aceitação e a oferta de bolsa do programa de MBA Executivo da Quantic**. Nesse documento constam o valor da bolsa (US$ 4.200) e o prazo para matrícula (9 de maio de 2024). Ele quantificou o potencial aumento de renda que obteria com o MBA (estimou acréscimo de 1 a 2 milhões de dólares ao longo da carreira). Esses números embasam o valor de ~R$ 1,9 milhão reivindicado sob "perda de oportunidade".

- Crucialmente, Jesse **notificou a Sura imediatamente ao receber essa oferta**, em 03/05/2024, **vinculando explicitamente a urgência na resolução do sinistro à sua capacidade de se matricular no curso** [7] [8]. Ele estabeleceu um prazo (5 de maio de 2024) para que a Sura tomasse alguma providência, antes do prazo final de matrícula em 9 de maio. Ou seja, **a seguradora estava ciente em tempo real** de que sua inação poderia fazer Jesse perder a vaga e a bolsa.

- Quando a Sura não resolveu o sinistro nem ofereceu qualquer pagamento ou carro reserva até essa data, Jesse de fato **perdeu a bolsa e a vaga no MBA**. Essa perda não é meramente subjetiva – é uma **oportunidade concreta que foi desperdiçada**. Jesse avalia o dano pelo montante de ganhos futuros que essa formação lhe proporcionaria, e fez isso de maneira relativamente conservadora, dado que mencionou um potencial de até R$ 5 milhões e pleiteou R$ 1,9 milhão (provavelmente considerando probabilidades de sucesso ou valor presente).

Embora indenizações por "perda de uma chance" possam ser de quantificação complexa, elas **são reconhecidas na jurisprudência brasileira** em certos casos, especialmente quando a chance perdida era séria e havia uma **alta probabilidade de resultado favorável**. Neste caso, tratava-se de uma **admissão já conquistada** em programa de renome internacional, com bolsa – algo bastante palpável. A petição da seguradora, porém, trata essa perda como fantasiosa, **ignorando que foi a própria demora da Sura (da qual ela tinha plena ciência) que fez a oportunidade escapar**.

Refutação: O advogado pode contra-argumentar **documentando minuciosamente a cronologia** e o conhecimento que a Sura tinha dessa situação:

- **Prova da comunicação:** Juntar novamente (já deve constar dos autos) o e-mail/carta de 3 de maio de 2024 em que Jesse informa sobre o MBA e alerta para a perda iminente caso o sinistro não fosse solucionado [6] [9]. Enfatizar que esse documento **colocou a seguradora em mora com relação a danos indiretos previsíveis**. A partir daquele aviso, **qualquer atraso adicional passou a ser risco assumido pela Sura**.

- **Previsibilidade do dano:** Invocar o art. 403, parágrafo único, do CC: *"Ainda que a inexecução resultante do inadimplemento seja total ou parcial, o devedor responde pelos prejuízos... que foram pre vistos ou* **podiam ser previstos** *"*. Ou seja, uma vez que Jesse informou a Sura sobre o MBA e o potencial prejuízo, **a perda dessa chance tornou-se uma consequência previsível do inadimplemento da seguradora**. Isso retira qualquer base da alegação de falta de nexo.

- Explicar que a doutrina da "perda de uma chance" permite indenizar um valor **proporcional à probabilidade de ganhos que a oportunidade representava**. Por exemplo, se a chance de alavancar a carreira valia algo em torno de alguns milhões, o valor pedido (R$ 1,9 milhão) pode ser ajustado conforme o prudente arbítrio do Juiz, mas **não pode ser rejeitado liminarmente como inexistente**.

Também é válido mencionar que Jesse, em suas comunicações, chegou a **citar o art. 171 do Código Penal (estelionato)** ao falar com a Sura, porque ele **sentiu que as deturpações e atrasos eram deliberados a ponto de fraudar seus direitos**, inclusive com o intuito de deixá-lo perder o MBA. Isso demonstra o nível de gravidade com que ele encarou a situação. Embora o processo civil não vá julgar crime, essa referência sublinha a **má-fé percebida**: Jesse entendeu que a seguradora estava manipulando informações para *postergar* o pagamento até que expirasse o prazo do MBA, evitando assim ter de arcar com esse enorme dano indireto.

(Observação: Não confundir o art. 171 do CP, mencionado por Jesse, com o art. 171 do CC – aqui falamos do crime de estelionato do Código Penal, que ele alegou ter sido praticado pela seguradora por meio de enganos deliberados.)

Em conclusão desse ponto, o advogado deve argumentar que, **mesmo que o valor exato dessa categoria de dano possa ser objeto de discussão**, a **existência do dano de perda de chance é real e fundamentada em prova**. Assim, a recusa de Jesse em fechar o caso pelos R$ 48 mil do carro ganhou ainda mais justificativa, pois ele efetivamente viu ruir uma oportunidade de vida pela falta de pagamento tempestivo. O Juízo não deve desprezar essa alegação, mas sim entendê-la dentro do princípio da reparação integral.

Alegação 7: “Taxas de pátio (depósito) não têm relação com o sinistro”

Alegação da seguradora: A Sura argumenta que os ~R$ 20.000,00 em taxas de estadia no depósito (pátio do DETRAN) seriam culpa exclusiva de Jesse e *“não têm qualquer relação com o sinistro”*, pois o veículo foi apreendido por débitos anteriores de licenciamento e multas, contraídos antes do acidente.

Contradição/Fatos: Essa colocação é **uma meia-verdade fora de contexto**. De fato, a **apreensão** do carro se deu, formalmente, por conta de pendências de IPVA e multas que Jesse tinha antes do acidente. No entanto, é crucial entender **como essas taxas de pátio se acumularam e por que Jesse não conseguiu evitá-las**:

- **Cadeia de eventos:** O carro de Jesse **foi guinchado do local do acidente** (em 13/12/2023) pelas autoridades porque, após a colisão, Jesse e sua esposa ficaram feridos e foram levados de ambulância, **não havendo ninguém para retirar o veículo do local**. O Estado recolheu o carro ao pátio do DETRAN. Nesse momento inicial, **a causa determinante foi o acidente** – se não fosse o acidente, o carro não teria sido guinchado naquele dia.

- **Pendências preexistentes:** Ao tentar recuperar o carro nos dias seguintes, Jesse deparou-se com o impedimento dos débitos pendentes. De fato, para liberar o veículo, a lei exige a quitação de IPVA atrasado e multas. Jesse reconhece que esses débitos existiam de antes. **Porém, em condições normais, ele poderia ter parcelado ou negociado tais débitos sem prejuízo de uso do carro**. O acidente criou uma situação emergencial em que o carro ficou retido subitamente.

- **Impossibilidade financeira causada pelo acidente:** Jesse enfatizou, em e-mails à seguradora, que **a impossibilidade de usar o veículo afetou gravemente sua renda, esgotando suas reservas financeiras**, de modo que ele **não tinha condições de pagar de imediato** aquelas taxas e multas para liberar o veículo [3]. Ou seja, um débito que era administrável transformou-se em intransponível diante do colapso financeiro pós-acidente e da demora no pagamento do seguro.

- **Inação da seguradora:** Jesse implorou à Sura por ajuda com as taxas do pátio, explicando que não tinha como arcar com elas (isso está registrado nos e-mails de 2 de maio de 2024, já citados) [3]. A resposta da seguradora, no próprio dia 02/05/2024, foi lavada: informou que **o procedimento de liberação só poderia ser feito pelo proprietário mediante quitação dos débitos e limitou-se a fornecer um link do DETRAN**, sem oferecer qualquer assistência concreta [4] [5]. Em resumo, a Sura **lavou as mãos e deixou as taxas correrem**, apesar de saber que cada dia a mais aumentava o prejuízo de Jesse.

- **Acúmulo de R$ 20 mil:** Entre dezembro/2023 e setembro/2024, período em que o carro permaneceu no pátio (já que sem pagamento não havia liberação), as taxas de estadia somaram cerca de R$ 20 mil. **Esse valor só atingiu tal montante porque a seguradora demorou todo esse tempo para chegar a um desfecho (a oferta de R$ 48 mil)**. Se a Sura tivesse, por exemplo, pago logo a indenização do carro ou adiantado valores, Jesse poderia ter quitado os débitos e retirado o veículo mais cedo, interrompendo o acúmulo.

Diante disso, a tentativa da seguradora de classificar essa despesa como “sem relação com o sinistro” é **desonesta**. Sim, as multas/IPVA não foram causadas pelo acidente; mas **o longo período de estada no pátio (e as taxas correspondentes) foi causado diretamente pelo acidente conjugado com a demora da seguradora em indenizar**.

Refutação: Juridicamente, este é um ponto mais sutil, mas o advogado de Jesse pode seguir **dois caminhos argumentativos** não excludentes:

a) **Nexo de causalidade e teoria da “causa direta e imediata” (causa adequada):** O fato gerador original foi o acidente causado pelo segurado da Sura, que levou o veículo ao pátio. Depois, a **omissão da seguradora em solver a situação** prolongou a estada. Assim, embora os débitos preexistentes tenham sido a condição para a apreensão, **foi o acidente que desencadeou o cenário de retenção prolongada**. Existe jurisprudência no sentido de que o causador do dano responde pela vítima como ela se encontra (*take the victim as you find it*). No caso, encontrar a vítima com IPVA atrasado não exime de responsabilidade; pelo contrário, significa que o dano final pode ser maior. A seguradora (e a locadora Movida) **devem aceitar a vítima com suas vulnerabilidades**, arcando inclusive com danos agravados por fatores preexistentes (desde que não haja culpa exclusiva da vítima, o que aqui não se configura, pois Jesse não provocou o acidente nem a demora no sinistro).

b) **Quebra do dever de mitigar por parte da seguradora:** Espera-se que ambas as partes tentem minimizar os prejuízos. Jesse não tinha meios de mitigar (pois não dispunha de dinheiro para as taxas, justamente pelo sinistro). Já a seguradora tinha meios simples – pagar o conserto ou indenização do carro, ou até **custear as taxas de pátio e depois descontar do valor da indenização** (prática essa **comum em seguros**, inclusive muitas apólices preveem que despesas de salvamento/recolhimento são indenizáveis). Ao não fazer nada, a Sura **falhou em mitigar os danos**. Em vez de resolver uma pendência de, digamos, R$ 5 mil logo no início (que era o valor das multas e IPVA), permitiu que virasse R$ 20 mil em taxas acumuladas, tudo para não desembolsar nada antecipadamente. Essa conduta fere a boa-fé objetiva e o dever de não agravar o dano. Pelo art. 422 do CC, deveria ter havido cooperação; pelo art. 768 do CC (aplicável a seguros), o segurado não pode agravar intencionalmente o risco – **aqui foi o segurador quem agravou o dano**, o que é um contrassenso.

Conclusão sobre este ponto: Mesmo que o juízo entenda que parte dessas taxas decorre de culpa de Jesse (pelos débitos originais), **não se pode negar que a demora no pagamento do sinistro contribuiu decisivamente para o valor exorbitante alcançado**. Ao levantar isso em contestação, o objetivo principal não é necessariamente garantir reembolso integral de R$ 20 mil (isso será uma questão de apreciação judicial e eventualmente proporcionalidade), mas sim **refutar a narrativa da Sura de que Jesse queria repassar despesas “sem relação”**. Mostra-se que essas despesas **estão diretamente relacionadas à sucessão de eventos iniciada pelo acidente e perpetuada pela mora da seguradora**. Isso reforça que a **frustração de Jesse era justificável** e que **recusar R$ 48 mil foi legítimo**, pois a oferta não abrangia vários prejuízos palpáveis como este.

Adicionalmente, salientar a **ironia** de a petição inicial mencionar a apreensão do veículo apenas para pintar Jesse como negligente (por dever IPVA), mas **não mencionar que a própria Sura se beneficiou desse fato** – afinal, enquanto o carro esteve apreendido, a Sura não precisou fornecer carro reserva, e o problema ficou “escondido” no pátio. Essa omissão reforça a má-fé da seguradora em todo o episódio.

Alegação 8: “Nenhuma prova de que o telefone do autor foi perdido no acidente”

Alegação da seguradora: A Sura nega o pedido de ~R$ 2.800,00 que Jesse fez pelo ressarcimento de um telefone celular, afirmando que **“inexiste qualquer prova”** de que ele perdeu ou teve um celular danificado no acidente.

Contradição/Fatos: Trata-se de um ponto relativamente menor em termos financeiros, mas ilustrativo da postura da seguradora. Jesse de fato incluiu o custo de um smartphone entre seus prejuízos – pelo que ele narra, **o telefone que ele possuía foi destruído ou perdido na colisão** (possivelmente arremessado pelo impacto ou danificado pelos destroços do veículo).

É verdade que, na documentação inicial do sinistro (como boletim de ocorrência ou formulário de aviso de sinistro), **não constava menção explícita ao celular**. Isso pode ter sido um detalhe esquecido no caos pós-acidente. Contudo, **quando Jesse percebeu e elaborou seu pedido completo de indenização, ele incluiu o item e comunicou à seguradora**.

Ele poderia apresentar, por exemplo, a **nota fiscal de compra** do aparelho ou um **orçamento de conserto**, mas a Sura aparentemente **nunca solicitou detalhes ou comprovantes adicionais** – simplesmente disse “não há prova” e rejeitou. É coerente com o **padrão de negar tudo que não estivesse perfeitamente documentado** desde o início, mesmo que fosse plausível e de fácil verificação.

Refutação: O advogado deve argumentar que **a falta de menção inicial não significa que a perda não ocorreu**. Muitos itens podem ser esquecidos no primeiro momento pós-acidente. Com base no art. 6º, VIII do CDC (inversão do ônus) e no art. 51, II do CDC (cláusulas abusivas que exijam do consumidor provar fato negativo ou que restrinjam seus direitos), poder-se-ia dizer que, **diante da verossimilhança da alegação (acidente grave em que vários pertences no carro se perderam)**, caberia à seguradora ter averiguado ou, ao menos, não descartado *a priori* o ressarcimento.

De fato, esse **dano é pequeno no contexto geral**. A recusa obstinada da seguradora em cobrir sequer R$ 2.800,00 de um telefone **denota má-vontade** e contraria o espírito de lealdade esperado. Nenhuma seguradora de boa-fé prolongaria uma querela judicial por causa de um item desses, se tivesse intenção real de solucionar o caso por completo.

O advogado pode usar este ponto para **ilustrar o quão minuciosa foi a resistência da Sura**: se a Sura nem sequer quis reconhecer alguns poucos milhares de reais referentes a um telefone (devidamente indicado por Jesse posteriormente), imagine em relação aos itens de maior valor. Esse fato encaixa-se na tese geral de **má-fé** e pode servir para o juiz perceber que **a seguradora, desde sempre, mostrou indisposição em indenizar qualquer coisa além do estritamente inevitável**.

Em suma, embora o telefone em si seja um dano de fácil reparação, a teimosia da Sura em negá-lo **reforça a argumentação de que Jesse foi compelido a buscar seus direitos judicialmente**, pois até nos detalhes a companhia criou entraves.

Alegação 9: Alegação de *enriquecimento ilícito* e má-fé por parte de Jesse

Alegação da seguradora: A petição inicial adota um tom contundente ao afirmar que a postura de Jesse configura *"clara tentativa de enriquecimento ilícito"*. A seguradora cita uma suposta *"confusão de valores"* da parte de Jesse – apontando que ele indicou valores diferentes para o carro em contextos distintos (por exemplo: R$ 47.855,00 num documento da SEFAZ; R$ 43.370,23 em e-mails para a Sura; e R$ 41.000,00 no boletim de ocorrência) – insinuando que ele inflou cifras para obter vantagem. Também o acusa de "tumultuar" o processo e sugere intenção maliciosa em sua conduta (chegando a mencionar "má-fé do demandado").

Contradição/Fatos: Essa representação é **extremamente enganosa e ofensiva**. Em primeiro lugar, a variação nos valores do veículo tem explicações razoáveis e **foram tiradas de contexto**:

- **R$ 47.855,00** – é provável que esse valor se refira ao **valor venal/tabela FIPE** do carro (talvez o valor oficial usado para cálculo de IPVA na SEFAZ). Esse número foi mencionado por Jesse em algum momento para dar uma ordem de grandeza do preço do carro.

- **R$ 43.370,23** – esse valor específico corresponde exatamente a um **orçamento de reparo** feito por uma oficina ou concessionária após o acidente. Jesse obteve esse orçamento (peças e mão de obra) e enviou para a Sura como parte da comprovação do dano. Ou seja, não era uma estimativa de indenização, mas **o custo de consertar o carro** – que acabou sendo irrelevante quando se concluiu pela perda total.

- **R$ 41.000,00** – no boletim de ocorrência lavrado em 26/09/2024 (quando Jesse foi à delegacia denunciar a situação), consta esse valor como estimativa do **prejuízo do veículo**. Tudo indica que R$ 41 mil era o valor líquido que Jesse estimava que deveria receber pelo carro, possivelmente já deduzindo o valor do **salvado** (sucata do Logan) ou considerando alguma depreciação. Esse valor está **alinhado com os R$ 48 mil** oferecidos (que poderiam ser reduzidos se Jesse ficasse com o salvado).

Portanto, **não há contradição real**: em contextos distintos, Jesse apresentou valores diferentes **porque referiam-se a coisas distintas** (valor de mercado, custo de reparo, valor após sucata, etc.). Em todos os casos, tratou de **quantias da mesma ordem de grandeza**, não há nada como "ele pediu R$ 100 mil e depois R$ 40 mil" – a faixa foi sempre ~R$ 40–50 mil para o carro, e a divergência decorre do fluxo normal de avaliações durante um sinistro.

Enquanto isso, a seguradora omite que **as ofertas dela é que variaram de forma estranha**. Conforme informações da própria contestação de Jesse, a Sura **fez propostas inconsistentes ao longo do tempo**: ora R$ 17.000,00 (inicialmente, tentando talvez reparar parcialmente), ora R$ 33.000,00, depois chegou a mencionar R$ 55.000,00 (provavelmente incluindo algum extra se Jesse desistisse de tudo), para enfim consignar R$ 48.000,00. Essa volatilidade **mina a credibilidade da Sura**, pois sugere que ela mesma **não tinha convicção do valor devido** e estava barganhando.

Além disso, acusar Jesse de buscar **"enriquecimento ilícito"** é completamente descabido. Enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) implicaria ele querer um ganho indevido, sem fundamento legal. Porém, cada

item que Jesse pleiteia está **vinculado a um prejuízo efetivo** que ele sofreu: ele não inventou categorias novas, apenas quantificou danos materiais e morais reconhecíveis pelo ordenamento (dano emergente, lucro cessante, dano moral, perda de chance, etc.). Pode-se debater o valor justo de cada item, mas não se pode dizer que ele está tentando ganhar algo sem base – **ele está tentando evitar ficar no prejuízo**.

Refutação: O advogado deve **rebater veementemente** essa inversão retórica, deixando claro que **quem mais se aproximou de conduta maliciosa foi a própria seguradora**. Destaque-se:

- **Manipulação de informação pela Sura:** Há fortes evidências de que **uma analista de sinistro da Sura manipulou dados** do sinistro para tentar reduzir ou negar a indenização. Especificamente, **foi inserido no sistema um índice de "23% de avarias prévias"** no veículo de Jesse, referente a um suposto sinistro de 2022, **para justificar pagar menos** no sinistro de 2023. Jesse descobriu que esse *índice de 23%* na verdade correspondia a **danos de uma batida leve em 2022**, totalmente reparados na época – ou seja, **não guardava relação com o acidente de 2023**, mas a Sura pretendia usá-lo para dizer que o carro já tinha dano pré-existente e assim abater valor ou até negar perda total. Isso, sim, é **fraude ou má-fé** da seguradora. Quando Jesse confrontou a Sura com provas (incluindo fotos e notas de serviço de 2022 mostrando reparos completos), ao invés de admitirem o "erro", os representantes da Sura **continuaram insistindo na informação falsa**. A consultora jurídica (Marília) e a ouvidora (Renata) mantiveram a narrativa de 23% de dano prévio nas respostas formais, mesmo após serem apresentadas evidências contrárias.

Essa conduta — tentar **induzir o consumidor a erro para pagar menos do que deve** — é grave a ponto de beirar o crime (pode ser qualificada como tentativa de estelionato ou falsidade ideológica, visto que houve uso de documento/correspondência com dado inverídico). Isso deve ser enfatizado: **se alguém tentou enriquecer ilicitamente aqui, foi a seguradora, ao tentar economizar às custas do direito de Jesse**.

- **Transparência de Jesse vs. da Sura:** Mostrar que **Jesse sempre agiu de forma transparente**. Ele informou todos os valores de boa-fé, juntou documentos, notificou autoridades quando suspeitou de fraude. Já a Sura agiu nas sombras (por exemplo, só se descobriu internamente o lance dos 23% porque Jesse teve acesso ao relatório da ouvidoria e ao histórico do sinistro). Ou seja, **não há nada de ilícito na conduta de Jesse** – pelo contrário, ele exerceu seus direitos de maneira combativa, mas legítima.

- **Explicar os valores divergentes do carro:** Como feito acima, esclarecer didaticamente ao juiz a origem de cada valor que Jesse mencionou, dissipando qualquer impressão de contradição. Deixar claro que **Jesse não mudou de ideia quanto ao valor do carro por oportunismo**, e sim que distintas fases do sinistro geraram números diferentes (valores brutos vs. líquidos, etc.). E ressaltar: quando ele registrou o BO indicando R$ 41 mil para o Logan, isso **praticamente coincide** com o valor depositado pela Sura (R$ 48 mil, que provavelmente é bruto antes de alguma dedução). Logo, não faz sentido chamá-lo de incoerente – naquela data, **ambas as partes já tinham convergido em torno do valor do automóvel**; o impasse era quanto aos demais danos.

Em síntese, o advogado deve argumentar que a **invocação de "enriquecimento ilícito" pela Sura é uma cortina de fumaça retórica** para esconder suas próprias faltas. Nenhum enriquecimento sem causa há em pedir indenização de danos efetivos. Inclusive, se formos falar de vantagem indevida, pode-se apontar que a Sura **tentou usar o processo de consignação para se livrar de toda e qualquer obrigação pagando apenas parte dela**, o que seria um **abuso de direito processual**.

Base legal: Art. 51, IV do CDC (é nula cláusula que gere vantagem exagerada ao fornecedor, aqui podemos pensar na conduta que busca quitação total com pagamento parcial). Art. 187 do CC (abuso de direito, quando se exerce um direito – aqui propor consignação – com desvio de finalidade, p.ex. para lesar outrem). **O princípio da boa-fé objetiva** (art. 422 CC) deve permear tanto negociações quanto a condução do processo; acusar falsamente o consumidor de má-fé enquanto a própria empresa ocultava fatos relevantes contraria esse princípio. O juiz, diante disso, tende a ver a manifestação da Sura como **agressiva e infundada**, o que pode comprometer seriamente a posição dela.

Alegação 10: Acusações de calúnia e difamação pelo autor contra a seguradora

Alegação da seguradora: A petição inicial destaca que Jesse, *"de forma leviana, caluniosa e difamatória"*, acusou a seguradora de fraude e seus funcionários de falsidade ideológica, o que configuraria crimes nos termos dos arts. 138 (calúnia) e 139 (difamação) do Código Penal. Em outras palavras, a Sura afirma que Jesse difamou injustamente a empresa e seus empregados ao chamá-los de criminosos.

Contradição/Fatos: Essa alegação precisa ser contextualizada cuidadosamente. Jesse de fato fez acusações sérias contra a seguradora, mas **não o fez gratuitamente ou publicamente sem motivo** – ele o fez **porque tinha fortes indícios de condutas irregulares**, e o fez **nos fóruns apropriados**:

- **Contexto das acusações:** Jesse começou a usar termos como "fraude", "falsidade ideológica" e até "quadrilha criminosa" em comunicações depois que descobriu e reuniu evidências de **manipulação deliberada de informações por parte da seguradora** (conforme já exposto: o caso dos 23% falsos, a carta com citação deturpada da norma SUSEP, etc.). Sentindo-se lesado e enganado, ele **redigiu um "Alerta de Fraude"** detalhado – um documento em que ele narra cronologicamente tudo o que aconteceu, **nomeando os funcionários envolvidos** (analista Sarah, consultora Marilia, ouvidora Renata, etc.) e **cita artigos de lei** possivelmente violados.

- **Destino das acusações:** Jesse enviou essas denúncias **à alta direção da Sura (matriz)** e também **protocolou um Boletim de Ocorrência** na polícia. Ou seja, ele buscou *canais oficiais* para apurar os fatos (Ouvidoria interna, Diretoria da empresa, e autoridades competentes). **Não há notícia de que ele tenha feito campanha difamatória pública** (mídia, redes sociais, etc.) contra a Sura.

- **Veracidade vs. tipificação penal:** Para caracterizar calúnia, a imputação de crime precisa ser **sabidamente falsa**. No caso, **há evidências concretas de que a conduta da Sura foi, no mínimo, dolosamente incorreta**, podendo sim se amoldar a tipos penais. Por exemplo, *se* um funcionário inseriu informação falsa em documento particular (sistema de sinistro, laudo ou e-mail), isso pode configurar **falsidade ideológica** (art. 299 CP). *Se* a seguradora, ciente da falta de fundamento da recusa, persistiu em negar o pagamento visando vantagem indevida, isso pode ser interpretado como **estelionato** (art. 171 CP) contra o consumidor, em tese. Logo, Jesse tinha **fundamento fático para suas acusações** – mesmo que a questão criminal ainda dependa de apuração, **não se pode dizer que ele caluniou "sabendo ser falsa a imputação"**, pois tudo indica que ele genuinamente acreditava (com razão) que crimes estavam ocorrendo.

- **Ânimo de defender direito próprio:** A jurisprudência penal e constitucional costuma relevar, ou até excluir ilicitude, em declarações feitas no **contexto de defesa de um direito**. Jesse via-se diante de

uma situação em que seus direitos eram lesados; suas declarações fortes foram uma forma de pressionar por justiça e proteger seu patrimônio. Ele não espalhou boatos aleatórios, ele formalizou denúncias. Isso tem amparo, por exemplo, no direito de petição e no próprio art. 5º, inciso XXXIII da Constituição (direito de informação e fiscalização do poder público/serviço público, que no caso da SUSEP se aplica às seguradoras).

Refutação: O advogado deve **desarmar essa tentativa da Sura de inverter os papéis, reafirmando a boa-fé de Jesse ao denunciar**. Pontos a serem mencionados:

- **Motivo legítimo das acusações:** Explicar ao Juiz que **Jesse não tinha intenção de difamar sem base**, mas sim de chamar atenção para irregularidades reais. Ele agiu **como qualquer consumidor indignado faria diante de indícios de fraude**: reclamou nos canais competentes. Inclusive, a Ouvidoria da Sura e a diretoria receberam essas denúncias e, ao invés de processar Jesse por calúnia, **trataram de responder administrativamente** (a Ouvidoria chegou a dar uma resposta final em 10/07/2024, mesmo que insatisfatória). Se a própria seguradora, naquele momento, não tomou medidas judiciais contra Jesse, fica esquisito alegar isso agora, após ele acionar a justiça.

- **Excludente de ilicitude (exceptio veritatis):** Em casos de difamação/calúnia, **provar a verdade das alegações** é defesa. Embora o processo cível não vá julgar isso, o advogado de Jesse pode mencionar que está **tão convencido das irregularidades da Sura que não teme qualquer apuração** – ou seja, *"quem não deve não teme"*. Se a Sura alega ser vítima de calúnia, **que demonstre nos autos que não houve fraude nenhuma**. Até o momento, ela não esclareceu satisfatoriamente por que usou 23% de avaria prévia ou por que citou uma norma inexistente para negar vistoria.

- **Pertinência ao mérito:** Ressaltar que, **ainda que se entendesse que Jesse se excedeu nos termos**, isso é questão estranha ao objeto principal (indenização do sinistro). Não cabe numa ação de consignação discutir suposta calúnia – tanto que a Sura não pediu dano moral por difamação, apenas mencionou para pintar Jesse negativamente. Logo, o juiz não precisa se deter nisso agora. (Existe o princípio da economia processual e da lide delimitada: não se deve desviar para discutir calúnia se o pedido principal é outro).

Em contrapartida, o advogado pode argumentar que trazer essas acusações penais à petição inicial **é uma forma de intimidar o consumidor e desviar o foco do não pagamento**. Essa tática pode até ser considerada **litigância de má-fé processual**, pois lança questões graves sem pedir providência concreta, apenas para influenciar o julgador. Isso deve ser rejeitado.

Por fim, se necessário, Jesse se dispõe a **provar contextualmente que suas acusações tinham fundamento** – por exemplo, confrontando o teor da carta da seguradora de 10/06/2024 com a Circular SUSEP 621/2021 real, vê-se a falsidade; confrontando os laudos de 2022 e 2023 com o índice de 23%, vê-se a inconsistência. **A verdade dos fatos é a melhor defesa dele**.

Conclusão parcial: As menções a "calúnia e difamação" feitas pela Sura são **irrelevantes para o mérito da consignatória** e, se algo demonstram, é o **nervosismo da seguradora** ao ser acusada – quem não estaria nervoso se visse seus **próprios ilícitos descobertos?**. Ao recolocar o foco na conduta da Sura, o advogado protege Jesse dessas acusações e reforça novamente a tese central: **Jesse agiu assim porque foi provocado pela má-fé da outra parte**.

Omissões e Aspectos Enganosos da Linha do Tempo na Petição Inicial

Além das alegações específicas já refutadas, a petição inicial **omite eventos e contextos essenciais** que, se trazidos à luz, alteram significativamente a compreensão da controvérsia. É importante ao advogado do réu expor essas omissões para que o Juízo tenha a **visão completa** do caso:

- **Reconhecimento inicial de perda total e posterior retratação:** A petição da Sura afirma que ela "reconheceu" a perda total e ofereceu pagamento, passando a ideia de um processo de sinistro tranquilo e simples. **Não menciona**, contudo, que **inicialmente a Sura não tratou o carro como perda total**. Pelos documentos do sinistro, até **julho de 2024** a seguradora insistia que o dano não era integral (citando os famigerados 23%). Somente muito depois, possivelmente já se preparando para a consignação, é que declararam perda total e ofertaram os R$ 48 mil. Ou seja, por mais de **seis meses após o acidente** Jesse ficou sem indenização e sem perspectiva clara, pois a Sura relutava em reconhecer a PT. **Essa mudança de posição tardia da seguradora não é mencionada**.

- **Papel e responsabilidade da Movida (segurada):** A Sura ajuizou a consignação incluindo a Movida Locadora como litisconsorte ativa, pretendendo liberar ambas de responsabilidade com o depósito. Mas a petição não discute se **R$ 48 mil está dentro do limite da apólice** ou se cobre todos os danos. Pela lei, a Movida (condutora causadora) seria responsável por todo o prejuízo (art. 927 do CC), e a Sura, como seguradora, paga até o limite do contrato. Se os danos de Jesse excedem esse valor (como ele alega, e parece evidente que excedem), a Movida ainda responderia pelo excedente. **Ao omitir qualquer menção aos limites de cobertura**, a Sura tenta fazer o juiz supor que R$ 48 mil resolve tudo e quita a obrigação de ambos os coautores. Isso é **juridicamente questionável**. O advogado de Jesse deve salientar que **o depósito só extingue a obrigação da Sura *até onde ela deve***; se faltar, Movida pode ser acionada. Aliás, Jesse já promoveu reconvenção incluindo a Movida, reforçando esse ponto.

- **Foro competente e CDC:** A Sura ajuizou em São Paulo (domicílio dela) citando regras do CC/CPC sobre local de pagamento. **Ignorou o CDC**, que dá à vítima-consumidor o direito de ser acionada em seu domicílio (art. 101, I, CDC). Jesse arguiu incompetência de foro para deslocar a ação a Indaiatuba (domicílio dele). A petição inicial silencia sobre a existência dessa proteção legal do consumidor. Essa omissão importa porque mostra que a Sura **desconsiderou o caso como relação de consumo**, quando na verdade é (vítima de acidente com cobertura securitária = consumidor por equiparação, CDC art. 17). Ao ignorar o CDC, a Sura deixou de mencionar deveres como transparência, lealdade e boa-fé que regem essa relação.

- **Perícia judicial prévia não mencionada:** No início do litígio (provavelmente na fase de cognição sumária ou antes da contestação), houve **uma inspeção judicial por engenheiro**, com o veículo ainda no pátio. Esse perito nomeado confirmou o estado do carro e possivelmente ratificou que era perda total e que o orçamento de R$ 43 mil de reparo era procedente. **A petição da Sura não faz referência a essa perícia**. O motivo da omissão é claro: ter sido necessária a intervenção de um perito judicial para avaliar o carro **demonstra que a seguradora não fez seu trabalho** de vistoria quando deveria. É uma evidência de descaso da Sura na regulação do sinistro.

- **Tentativas de acordo e negociações pregressas:** A narrativa da Sura é linear: "oferecemos, ele recusou". Não se fala das **negociações frustradas** e propostas díspares oferecidas pela seguradora anteriormente (R$ 17k, 33k, 55k, como mencionado). Nem se menciona que **Jesse também tentou negociar** e em certos momentos cogitou aceitar pelo menos o valor do carro para poder liberar o veículo. Essas tratativas estão documentadas em e-mails e cartas e **são ignoradas na inicial**. Isso é relevante porque indica que **não foi uma recusa cega e imediata de Jesse**, mas sim o resultado de um desencontro após várias idas e vindas. A Sura, ao esconder isso, evita que o juiz veja seu comportamento possivelmente contraditório e a **falta de firmeza nas ofertas**, o que caracteriza violação da boa-fé nas negociações (parece que testavam valores baixos para ver se Jesse cedia).

- **Cronologia do sinistro suprimida:** A petição praticamente não traz datas entre o acidente (13/12/2023) e a oferta (algum momento de 2024). Isso esconde a **extensão da demora**. Documentos de Jesse preenchem essa lacuna: sinistro aberto em dez/2023; falta de progresso em jan/fev 2024; reclamações de Jesse intensas em mar/abr; Ouvidoria acionada em maio/jun; negativas formais em jun/jul; oferta e consignação só no final de setembro/2024. Ao **não descrever a sequência de (in)ações da seguradora**, a petição evita a impressão de mora. Mas o advogado de Jesse **reconstruiu essa linha do tempo** nos autos, com as datas-chave e cópias das comunicações. Isso mostrará que a "recusa" de Jesse em setembro foi, na verdade, o **ponto culminante de meses de tentativas frustradas**, e não um ato isolado de ganância.

- **Desfecho na Ouvidoria ignorado:** Jesse, seguindo as normas de boa prática, acionou a **Ouvidoria da seguradora** em junho 2024. A resposta final da Ouvidoria (10/07/2024) manteve a negativa parcial, citando os 23% de avarias e negando direitos. Essa resposta foi anexada na contestação de Jesse. **A petição inicial não a menciona**, pois obviamente não é favorável à seguradora (revela a insistência no erro). Ao omitir que o consumidor esgotou essa via, a Sura tenta mostrar que a consignação foi um primeiro ato bem-intencionado, quando na verdade foi quase um *último recurso* dela, já que internamente não corrigiu o problema.

Em todos esses pontos, a **estratégia do advogado de Jesse** deve ser: **trazer à luz o que a Sura tentou ocultar**. Essas omissões e deturpações cronológicas provam que a Sura **não veio a juízo de mãos limpas**, mas com uma versão editada dos fatos. Isso afeta a credibilidade dela e reforça as defesas de Jesse (em especial a de que ele agiu com razoabilidade diante da má-fé).

Arcabouço Jurídico e Deveres Legais Relevantes omitidos pela Seguradora

Várias obrigações legais e princípios jurídicos aplicáveis ao caso **foram ignorados pela Sura** em sua petição. É crucial destacá-los, pois eles embasam as pretensões de Jesse e mostram que o **direito está do lado do consumidor/vítima**. Entre eles:

- **Vítima terceira como consumidora (CDC, arts. 17 e 29):** Jesse, embora não segurado da Sura, é *consumidor por equiparação*, pois foi vítima do ato do segurado e usuário indireto do serviço de seguro. O art. 17 do CDC é explícito: equipara-se a consumidor todas as vítimas do evento. Isso significa que **se aplicam todas as proteções do CDC** na relação entre Jesse e Sura. A Sura omitiu isso para tentar tratar o caso como uma mera relação contratual civil comum. Reconhecer Jesse como consumidor implica:

- **Foro facilitado** (art. 101, I, CDC) – direito de ser demandado no seu domicílio.
- **Princípio pró-consumidor** – interpretações devem favorecer a vítima; dúvidas contam a favor dele.
- **Deveres anexos reforçados** – como o dever de informação (art. 6º, III, CDC), de não enganar, de cooperar e agir com boa-fé (arts. 4º, III e 51, IV, CDC).
- **Ônus da prova invertido** quanto a fatos que o consumidor alega e são verossímeis (art. 6º, VIII, CDC).

- **Responsabilidade solidária** de todos os fornecedores e envolvidos na cadeia (art. 7º, parágrafo único, CDC) – aqui Sura e Movida respondem juntos.

- **Responsabilidade objetiva do segurador (CDC art. 14; CC art. 786/787):** A seguradora responde objetivamente pela falha na prestação do serviço. No caso, seu "serviço" é regular e pagar o sinistro de RC. Se houve falha (demora excessiva, negativa indevida), ela responde pelos danos causados ao consumidor por isso. Além disso, o art. 787 do CC confirma que no seguro de RC, o segurador se obriga a indenizar o terceiro lesado, e o art. 788 do CC fala do reembolso ao segurado, mas admite pagamento direto ao terceiro (como a própria Sura mencionou). Portanto, **era dever da Sura indenizar Jesse adequadamente**. O art. 14 do CDC combina com o art. 927 do CC (ato ilícito da Movida gerou dano, a Sura garante a reparação). A seguradora não pode se eximir além do limite contratual, e mesmo este limite não protege a Movida perante o consumidor (CDC art. 25 veda a estipulação de cláusulas limitativas oponíveis ao consumidor lesado). A petição da Sura nada fala sobre esses pontos, mas a defesa de Jesse deve enfatizá-los para demonstrar que **a lei material impõe indenização ampla**.

- **Dever de máxima boa-fé (CC arts. 113 e 422) – *uberrima fides* em seguros:** Contratos de seguro são baseados na boa-fé estrita de ambos os lados. Essa boa-fé se estende à etapa do sinistro. O segurado (ou vítima) deve agir com veracidade, e o segurador deve agir com lealdade e diligência. No caso, a **seguradora violou a boa-fé** ao:

- **Distorcer fatos** (vistorias, percentuais de dano, justificativas técnicas).
- **Protelar sem justa causa** (demora deliberada).
- **Tentar obter vantagem** com a vulnerabilidade do consumidor (ofertas baixas quando ele estava em dificuldade financeira).

Isso infringe o art. 422 do CC e também o **dever de não agir de maneira a surpreender o consumidor** (CDC art. 4º, III: equilíbrio e boa-fé nas relações de consumo). Em juízo, comportamentos contrários à boa-fé podem configurar **abuso de direito** (CC art. 187). Por exemplo, a consignação em si, se usada para finalidade escusa (quitação ampla indevida), pode ser tida como exercício abusivo de um direito processual.

- **Exceção do contrato não cumprido (CC art. 476) adaptada ao caso:** Jesse alegou, em sua defesa, algo similar a "não estou obrigado a aceitar 48k porque a seguradora não cumpriu corretamente a parte dela". Em essência, é a ideia do art. 476 – num contrato bilateral (aqui, responsabilidade civil/seguro), uma parte inadimplente não pode exigir que a outra cumpra sua obrigação. A seguradora **não cumpriu a obrigação principal dela (indenizar integral e tempestivamente)**, então Jesse entende que **não está obrigado a dar quitação** aceitando menos. Essa teoria jurídica reforça que **a recusa de Jesse foi legítima**, pois ele apenas se recusou a concordar com o inadimplemento parcial da outra parte.

- **Direito do consumidor à reparação efetiva (CDC art. 6º, VI):** O CDC consagra como direito básico a proteção contra danos e a efetiva reparação de danos morais e materiais. **Efetiva** quer dizer integral e adequada. A postura da Sura – de querer pagar só parte – contraria este direito básico. O juiz, ao aplicar o CDC, deve buscar uma solução que propicie reparação **plena** dos prejuízos de Jesse. Isso pode significar negar a consignação como quitativa e avançar para a apuração dos demais danos via reconvenção.

- **Direito de acesso à Justiça e vedação a obstaculização (CDC art. 6º, VII e art. 73):** O art. 6º, VII assegura ao consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção ou reparação de danos, incluindo proteção jurídica facilitada. Qualquer tentativa do fornecedor de impedir ou dificultar que o consumidor busque seus direitos pode ser vista como afronta a esse dispositivo. Inclusive, o art. 73 do CDC criminaliza "impedir ou dificultar acesso do consumidor a informações/serviços a que tem direito". A conduta da Sura de confundir e desgastar Jesse pode ser interpretada como tentativa de **impedir que ele exercitasse plenamente seus direitos**, o que reforça a tese de comportamento ilícito.

- **Princípio do *ninguém se beneficia da própria torpeza* (nemo auditur propriam turpitudinem allegans):** Embora não citado textualmente, é um princípio implícito. A Sura, após todo o enredo de descumprimento e má-fé, quer se beneficiar disso (pagando menos e escapando de uma condenação maior). **A lei e a equidade repelem essa possibilidade**.

- **Mora do credor vs. mora do devedor na consignação:** A consignação em pagamento (CPC art. 539 e segs.) é meio de extinção da obrigação quando o credor sem motivo rejeita o pagamento ou cria embaraços. Aqui, a Sura quer pintar Jesse como **credor em mora (que não recebe)**, mas pelos fatos **é a Sura que esteve em mora primeiro** (demorou além do razoável, descumpriu prazos de regulação). O credor tem direito de recusar pagamento **quando este não é completo ou é oferecido fora do tempo devido**. Assim, a consignação deveria ser rejeitada porque **não estavam preenchidos seus pressupostos**: Jesse não foi um credor que obstou indevidamente o recebimento; ele foi um credor que **apenas exigiu o complemento legítimo da dívida**.

- **Limite da consignação e reservas de direito:** Mesmo que, por hipótese, o juiz entenda que a consignação deve prosseguir quanto aos R$ 48 mil do carro, a defesa legal de Jesse requer que fique **claro que esse depósito não quita outros danos**. Isso pode ser embasado no CPC e na doutrina. Por exemplo, se o juiz entender que quanto ao carro não há controvérsia, pode homologar o depósito **como pagamento parcial** (liberando a Sura nesse ponto) mas **ressalvar o direito de Jesse de buscar diferença**. Esse cenário tem amparo no art. 545 do CPC (que trata de quando o credor levanta o valor e prossegue cobrando o resto). Ou seja, a consignação não impediria a reconvenção.

Em suma, **todos esses aspectos jurídicos fortalecem a posição de Jesse** e expõem que a petição inicial da Sura é pobre em fundamento legal protetivo ao consumidor. O advogado do réu deve tecê-los na contestação para que a decisão seja tomada à luz do **ordenamento jurídico completo e atualizado**, não apenas sob a ótica restrita da seguradora.

(Observação: O art. 171 mencionado por Jesse refere-se ao Código Penal – estelionato – e não tem relação com o art. 171 do Código Civil, que trata de anulabilidade por dolo/erro. Essa distinção deve ficar clara para evitar confusão.)

Estratégias Recomendadas para o Advogado do Réu (Jesse)

Diante de tudo exposto, listam-se as principais estratégias que o advogado de Jesse deve adotar (muitas já estão em andamento na contestação/reconvenção):

- **1. Expor a história completa e contextualizada:** Continuar apresentando **toda a cronologia dos fatos, com documentos comprobatórios em anexo**. Cada alegação da seguradora deve ser confrontada com uma prova contrária:
- Seguradora disse que Jesse não entregou documentos → mostrar e-mails com os documentos enviados.
- Disse que não pôde vistoriar → juntar comunicado do DETRAN permitindo vistoria e o laudo do perito judicial que acabou sendo feito.
- Insinua contradição de valores → esclarecer com planilhas e documentos a origem de cada número.
- Alega difamação → anexar a denúncia de fraude escrita por Jesse, mostrando que ela lista fatos e evidências (não xingamentos vazios).

Um **quadro comparativo** das alegações vs. realidade, com referências de páginas dos autos, pode ser eficaz. O juiz, ao ver preto no branco as contradições, perderá a confiança na narrativa da Sura.

- **2. Reforçar os pedidos na reconvenção (contrapedido):** Jesse já ingressou com reconvenção, buscando sua própria indenização (danos materiais e morais). O advogado deve **dar bastante ênfase a essa reconvenção**, pois ela muda o foco do processo para *"quanto Jesse tem direito a receber"*, tirando o holofote da consignação em si. Na reconvenção:
- Delimitar **claramente cada item de dano** (como fizemos acima: veículo, lucros cessantes, oportunidade perdida, danos morais, pátio, celular).
- **Quantificar** ou indicar critérios de quantificação, sem medo de parecer alto – desde que fundamentado, o juiz compreenderá.
- Pedir correção monetária, juros e eventualmente multa (art. 940 do CC, se coubesse, por cobrança de dívida já paga ou algo assim, mas aqui não é o caso).
- Incluir a Movida como devedora solidária, para assegurar que, mesmo se a Sura alegar limite de apólice, Jesse possa cobrar o restante da Movida.

A reconvenção garante que, **mesmo que a consignação prospere em parte, o processo continuará para arbitramento dos demais danos**. É uma salvaguarda importante.

- **3. Evidenciar a má-fé da Sura para anular a consignação:** Em sede de contestação da consignação, argumentar que **não estavam presentes os requisitos para consignar**:
- A recusa de Jesse não foi sem motivo, logo ele não estava em mora.
- A seguradora estava em mora e agiu dolosamente, logo não merece o benefício legal da consignação (que é pensado para devedor de boa-fé em apuros para pagar).
- Trazer jurisprudência se possível: decisões que negaram consignação quando o valor era controverso ou menor que o devido, ou quando o devedor não agiu corretamente.

Esse ponto deve ser jurídico e direto: pedir **improcedência da ação de consignação**. Assim, Sura (e Movida) continuariam demandadas na reconvenção normalmente.

- **4. Invocar expressamente a aplicação do CDC e pedir inversão do ônus da prova:** Solicitar ao juiz, com base no art. 6º, VIII do CDC, a **inversão do ônus da prova** em favor de Jesse para questões

controvertidas como nexo de causalidade dos lucros cessantes, extensão dos danos morais, etc. Por exemplo, pedir que a Sura prove que a empresa de Jesse não teve queda de receita em vez de exigir de Jesse prova cabal de cada centavo perdido – dado que ele já demonstrou indícios (extratos negativos, etc.) e a conduta da Sura impediu a geração de mais documentos (afinal, ele não faturou porque não pôde trabalhar).

Mesmo se o juiz não conceder formalmente a inversão, o simples fato de **lembrar o juiz desses preceitos consumeristas** fará com que ele julgue sob um prisma mais favorável a Jesse.

- **5. Abordar proativamente a questão "calúnia/difamação":** Para que isso não paire negativamente, o advogado pode inserir um tópico específico rebatendo, nos termos que já discutimos, dizendo que **Jesse se excedeu nos adjetivos porque se viu diante de fraude**. Ressaltar que *"a indignação do Réu foi proporcional aos desmandos da Autora"*. Inclusive, ponderar que **a Sura é uma grande companhia, bem estruturada, enquanto Jesse é um cidadão comum tentando resolver seu problema** – ou seja, ele estava em posição vulnerável e reagiu talvez emocionalmente, mas compreensivelmente. Isso humaniza Jesse diante do juiz e previne qualquer antipatia por ele ter usado termos fortes.

- **6. Enfatizar as proteções legais do consumidor:** Em cada oportunidade, citar os artigos do **CDC pertinentes**:

- Art. 4º e 51 (boa-fé e equilíbrio, vedação de vantagens exageradas).
- Art. 6º (todos incisos relevantes: III informação; V modificação de cláusulas abusivas; VI reparação integral; VII acesso à justiça; VIII inversão do ônus).
- Art. 14 (responsabilidade objetiva).
- Art. 17 (consumidor por equiparação).
- Art. 25 (solidariedade fornecedor-seguradora).

Isso dará fundamento sólido e deixará claro que **este caso não é só contrato civil, mas relação de consumo**, com todo um aparato protetivo aplicável.

- **7. Preparar-se para eventuais audiências de conciliação ou propostas de acordo:** Dado o perfil do caso, é possível que o juiz tente uma conciliação ou que a Sura, ao ver sua posição enfraquecida pelas provas, proponha acordo. O advogado de Jesse deve ter **bem definido o mínimo aceitável** e argumentos para justificar esse mínimo:
- Por exemplo: exigir no mínimo o valor integral da apólice (se for maior que 48k, não sabemos) **+** uma parcela substancial de danos morais e lucros cessantes, totalizando talvez algumas centenas de milhares.
- Considerar aceitar valores menores para itens de difícil prova (como perda de chance do MBA) em troca de pagamento imediato e talvez alguma vantagem não monetária (por ex., retirar apontamentos negativos, carta de referência, etc.).

Nunca demonstrar intransigência injustificada: sempre ancorar as demandas nos documentos ("Estamos pedindo X porque Y está provado nos autos"). Assim, se o acordo não sair, pelo menos o juiz verá que Jesse é razoável.

- **8. (Opcional e externo) Pressão regulatória ou midiática:** Embora não seja diretamente parte do processo, Jesse já mostrou iniciativa de **denunciar à SUSEP e possivelmente à mídia**. O advogado

deve orientá-lo com cuidado aqui. Às vezes, noticiar o caso na imprensa ou representar formalmente na SUSEP pode acelerar a disposição da seguradora em resolver. Mas é um tiro que deve ser dado só se necessário e de forma muito bem embasada (para não gerar alegações novas de difamação). Se as provas de fraude forem contundentes, uma reclamação na SUSEP pode levar a uma fiscalização na Sura – o que a empresa certamente quer evitar. Isso pode ser mencionado sutilmente em audiência: *"Nosso cliente inclusive já levou o caso à SUSEP tamanha a gravidade, mas preferimos resolver judicialmente se possível."* – fica subentendido o risco para a seguradora.

- **9. Destacar pedidos de sanção por má-fé processual, se cabível:** Caso o advogado entenda apropriado, pode requerer que a conduta da Sura seja enquadrada como **litigância de má-fé** (CPC art. 80) – por ex., se ficar provado que ela alterou a verdade dos fatos (inciso II) ou usou o processo para objetivo ilegal (inciso III). A menção disso no final da contestação/reconvenção serve para **dissuadir a seguradora de continuar em vias tortuosas** e mostra ao juiz a gravidade do que houve. Mesmo que o juiz não aplique multa de má-fé, a simples alegação indica confiança da parte de Jesse na própria retidão e na torpeza da parte contrária.

Adotando essas estratégias, a defesa de Jesse deverá ficar **muito bem fundamentada** em fatos e em direito, aumentando as chances de sucesso. O quadro pintado passa a ser: uma seguradora que agiu mal (e quer quitar barato) contra um consumidor que resistiu legitimamente. É o oposto do que a Sura tentou alegar.

Conclusão

Em conclusão, a ação de consignação em pagamento ajuizada pela Seguros Sura S.A. **não reflete a realidade dos fatos e do direito**. A seguradora apresentou uma versão incompleta e distorcida, retratando Jesse Daniel Brown como intransigente e oportunista, quando na verdade **foi ele quem sofreu com práticas abusivas e evasivas da companhia**.

Ao corrigir essas deturpações e omissões, verificamos que:

- Jesse **cumpriu todas as exigências** feitas pela seguradora, fornecendo documentos e facilitando inspeção sempre que possível – a falha esteve na Sura, que **perdeu ou ignorou documentação** e **protelou atos necessários** (como vistoria) sob justificativas indevidas.

- A seguradora, **em vez de agir com boa-fé e zelo**, tentou **reduzir sua responsabilidade**: citou um índice de dano inexistente para negar perda total, usou o fato de o carro estar apreendido como desculpa para nada fazer e somente ofertou a indenização básica meses além do prazo razoável, quando Jesse já acumulava outros prejuízos.

- Os valores pleiteados por Jesse, ainda que elevados em conjunto, **têm origem justificável** em categorias de dano previstas em lei (dano emergente, lucros cessantes, dano moral, perda de uma chance). **Não se trata de enriquecimento ilícito**, mas do princípio da **reparação integral** – princípio este consagrado tanto no Código Civil quanto no CDC.

- A consignação de R$ 48.000,00 representa, na verdade, **menos do que a obrigação total** da seguradora (e segurada) para com a vítima. Jesse recusou porque aceita-la significaria abrir mão de

direitos legítimos quanto aos demais danos. Pela lei processual, a recusa **foi legítima**, pois o pagamento oferecido era insuficiente e tardio.

- O Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicável ao caso, **estabelece a responsabilidade objetiva e solidária** dos fornecedores (Sura e Movida) e exige que o consumidor seja **efetivamente indenizado por todos os prejuízos**. Sob essa ótica, a tentativa da Sura de "quitar tudo" com um depósito parcial aparece como **abusiva**.

- Por fim, acusações feitas pela seguradora contra a pessoa de Jesse (difamação, má-fé) se revelam infundadas ou irrelevantes, sobretudo quando comparadas às **evidências de má-fé da própria seguradora**. Esse jogo de inverter culpabilidades não deve prosperar à luz dos fatos.

O caminho, portanto, aponta para a **improcedência da ação de consignação** ou seu recebimento apenas como **pagamento parcial** do devido. A contraprestação de Jesse – que a Sura tanto reclama – na verdade nunca foi devida porque a Sura não cumpriu corretamente sua parte. Agora, com a reconvenção em curso, espera-se que o juízo reconheça o direito de Jesse a ser reparado integralmente.

Em suma, Jesse Daniel Brown, que inicialmente era apenas uma vítima de acidente de trânsito, viu-se também **vítima de práticas abusivas de uma seguradora**. Mas o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente através do CDC, **está ao lado dele** para garantir que ao final haja justiça: que ele receba tudo o que for comprovadamente devido e que **nenhuma empresa se beneficie do próprio descumprimento contratual ou de táticas desleais**.

O trabalho do advogado, munido de todas as provas e argumentos aqui levantados, é assegurar que o julgador perceba com clareza essa realidade subjacente às aparências da petição inicial. Feito isso, a verdade prevalecerá sobre a retórica, e a decisão provavelmente negará provimento à pretensão da Seguradora, avançando para apurar e condenar nos termos pleiteados por Jesse (na medida do que restar comprovado).

Fontes

- **Petição inicial da seguradora (Ação de Consignação em Pagamento)** – principais trechos utilizados para extrair as alegações da Seguradora Sura S.A. (Processo nº 1084776-70.2024.8.26.0002, Vara Cível de São Paulo/SP).

- **Contestação de Jesse Daniel Brown e documentos anexos (reconvenção)** – evidências de contradições nas alegações da seguradora e provas apresentadas pelo demandado (e-mails, cartas, laudos periciais, etc., constantes dos autos do processo acima).

- **Correspondências e e-mails trocados entre as partes (abril a julho/2024)** – demonstrando a cronologia dos eventos, as solicitações de Jesse, as respostas da seguradora (incluindo e-mails do Departamento de Sinistros da Sura em 29/04, 02/05, 03/05/2024, e resposta da Ouvidoria da Sura em 10/07/2024).

- **Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)** – especialmente arts. 4º, 6º (incisos III, VI, VII, VIII), 14, 17, 25, 51 e 101, que embasam a qualidade de consumidor por equiparação de Jesse, os deveres da seguradora e os direitos à reparação integral e facilitação da defesa.

- **Código Civil (Lei 10.406/02)** – arts. 186 (ato ilícito), 187 (abuso de direito), 422 (boa-fé objetiva), 476 (exceção do contrato não cumprido), 787–788 (seguro de responsabilidade civil), 927 (obrigação de indenizar o dano), 944 (extensão da indenização proporcional ao dano), 402–403 (danos emergentes e lucros cessantes), 768 (agravamento de risco pelo segurado – *mutatis mutandis*, aplicável à conduta do segurador).

- **Código de Processo Civil (Lei 13.105/15)** – arts. 539 e seguintes (consignação em pagamento), art. 545 (efeitos da aceitação ou não do valor consignado), art. 373, §1º (distribuição dinâmica do ônus da prova), arts. 80–81 (litigância de má-fé e penalidades).

- **Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40)** – arts. 171 (estelionato) e 299 (falsidade ideológica) citados como contexto das alegações de fraude levantadas por Jesse (não para incriminar no cível, mas para justificar o temor de práticas criminosas por parte da seguradora).

- **Documentos específicos do processo:**

- *1084776-70.2024.8.26.0002.pdf* – Petição inicial integral da ação de consignação (arquivo fornecido via Google Drive).
- *Alerta de Fraude (Denúncia)* – documento em Google Docs redigido por Jesse e encaminhado à seguradora e autoridades, detalhando as supostas fraudes.
- *doc_422530314.pdf, doc_414429133.pdf, doc_422530264.pdf* – documentos anexos aos autos (e-mails, respostas da seguradora, relatório pericial judicial, etc.) mencionados ao longo desta revisão.

---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 doc_422530314.pdf
https://drive.google.com/file/d/18MjcOBYwKq5uvBsW6ax_23F-xZJQS9It